

1502143-82.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Comarca: São Caetano do Sul

Foro: Foro de São Caetano do Sul

Vara: 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... penal condenatória definitiva pelo crime de roubo majorado tentado (artigo 157, parágrafos 1º e 2º, II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal), o que justifica a imposição de regime mais severo.

Ademais, em razão desta condenação anterior (fls. 135/136), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de suspender a pena, eis que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Caetano do Sul

Foro de São Caetano do Sul

1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude

Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, São Caetano do Sul-SP - cep 09581-540

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502143-82.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502143-82.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2255415/2021 - DEL.POL.S.CAETANO DO SUL, 20340540 - DEL.POL.S.CAETANO DO SUL,

2274/21/112 - DEL.POL.S.CAETANO DO SUL, 2274/2021 - DEL.POL.S.CAETANO DO SUL,

2255415 - DEL.POL.S.CAETANO DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GRAZIELLE DA SILVA BERALDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILA RODRIGUES PINHEIRO NUNES

Vistos.

GRAZIELLE DA SILVA BERALDO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no crime previsto no artigo 155, § 4º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 13h59, no interior do estabelecimento Extra, localizado na Rua Senador Vergueiro, nº 101, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de São Caetano do Sul, agindo em concurso e unidade de desígnios com duas mulheres até o momento não identificadas, tentou subtrair, para proveito comum, coisa alheia móvel, consistente em diversos produtos de higiene, limpeza e alimentícios (todos descritos a fl. 03), pertencentes à

empresa-vítima Hipermercado Extra, representado por Sidnei Marcos Rodrigues, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceiras pessoas. Conforme restou apurado, nas condições de tempo e espaço acima mencionadas, GRAZIELLE e outras duas mulheres ainda não identificadas ingressaram no Hipermercado Extra situado local dos fatos. Em seguida, a denunciada e as comparsas começaram a separar diversos produtos de higiene, limpeza e alimentícios, todos descritos a fl. 03, os quais eram colocados em duas sacolas e em um carrinho do supermercado. Na sequência, a denunciada e suas comparsas tentaram danificar as portinholas dos caixas, mas como não conseguiram e se dirigiram a um caixa desativado, onde as três afastaram uma barreira com salgadinhos colocadas para impedir a passagem e a denunciada passou pelo local com duas sacolas contendo diversas carnes. Ocorre que a ação foi visualizada pelo funcionário de prevenção através das câmeras do circuito interno, que se dirigiu ao local com outros funcionários e logrou abordar a indiciada pelo lado de fora, ao passo que as outras duas mulheres, ao avistarem a movimentação, deixaram o carrinho no local e fugiram sem levar produtos. Todos os produtos cuja subtração se pretendia estavam dentro das sacolas e do carrinho e foram recuperados e avaliados em R\$ 2.965,96, conforme auto de avaliação, apreensão e entrega de fls. 05/06 e auto de avaliação de fls.10/11, respectivamente. O crime de furto apenas não se consumou, pois a denunciada foi detida ainda no local dos fatos e suas comparsas se evadiram sem levar nenhum produto.

Recebida a denúncia em 29 de setembro de 2021 (fl. 89), a acusada foi citada para oferecer resposta à acusação (fl. 102), a qual foi apresentada às fls. 104/105. Prosseguiu-se na persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fl. 117).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante da vítima e duas testemunhas comuns, bem como interrogado a acusada.

Em memoriais (fls. 142/145), o Ministério Público requereu a condenação da acusada, nos termos da denúncia.

A defesa (fls. 147/155), por sua vez, requereu o reconhecimento da desistência voluntária, da atenuante da confissão espontânea, com compensação com a agravante da reincidência e, subsidiariamente, a diminuição da pena na fração máxima em razão da tentativa.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça à acusada. Anote-se. Não havendo questões preliminares a serem resolvidas, tampouco nulidades a serem declaradas, passo ao exame do mérito.

A materialidade delitativa restou devidamente demonstrada a partir do auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 05/06 e auto de avaliação de fl. 10.

A autoria delitativa foi comprovada a partir dos depoimentos do representante da empresa-vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, reforçados pela confissão da acusada.

Em audiência, o representante da empresa-vítima Sidnei Marcos Rodrigues não reconheceu corretamente a acusada, tendo apontado outra pessoa, e declarou que, no dia dos fatos, reconheceu a acusada como alguém que já tinha aparecido na loja; que as autoras já tinham sido vistas na loja e foram monitoradas; que elas afastaram uma barreira no caixa; que a acusada foi abordada com sacolas e foi acionada a GCM; que havia mais três com a acusada e elas se evadiram; que reconhece a acusada pela tatuagens, que não tinham sido vistas antes por ele na audiência; que ele que fez a abordagem, com o chefe da segurança; que os bens foram todos recuperados; que apontou a pessoa de número 02, pois ele a lembrou de outro crime; que se recorda da tatuagem da acusada.

A testemunha Márcio Alexandre, guarda civil municipal, relatou que estava em patrulhamento, quando foi solicitado para ir ao hipermercado Extra, pois seguranças teriam detido uma moça por tentativa de furto; que, no local, havia um carrinho e duas sacolas; que informaram que foi aberta uma gôndola com salgadinhos e detiveram logo após passar para o caixa; que conduziram a acusada para a delegacia por tentativa de furto; que, na oportunidade, a acusada disse que tinha pego as

mercadorias; que os seguranças apresentaram as filmagens que provavam que ela e mais duas pegaram as mercadorias; que as demais se evadiram do local; que a acusada confessou a prática do delito no local dos fatos; que a acusada estava detida e ela disse que tinha feito um furto; que, pelas filmagens, viu as mulheres abrindo as gôndolas para passar com o carrinho e as sacolas; que, pelas filmagens, deu para ver a acusada e por isso foi detida; que, baseado nas informações e nas imagens, foi feita a prisão em flagrante; que todas as mercadorias foram recuperadas.

A testemunha Nilson Oreste Val, também guarda civil municipal, relatou que foram solicitados via rádio para ir ao hipermercado Extra, onde havia parte detida pelos seguranças pela prática de furto; que ficou na parte externa, na viatura; que o encarregado entrou no local e em contato com os seguranças; que as mercadorias foram conduzidas à viatura com a presa; que, pelos relatos colhidos com os seguranças, havia duas sacolas com material subtraído e foram afastadas gôndolas próximas a caixas desativados, para passarem para a parte externa; que a acusada teria sido abordada na parte externa dos caixas; que foi informado que a acusada estava com outras duas pessoas, que fugiram após a sua detenção; que as demais abandonaram um carrinho com mercadorias; que não presenciou os fatos; que o material recolhido que estava no carrinho e mais duas sacolas que estavam com a acusada.

Ao ser interrogado em juízo, a acusada confessou a prática do furto. Disse que estava com sacola, com produtos de higiene e alimentação; que o carrinho não era dela; que ficou na metade do caixa, não chegando a sair; que foi a primeira vez que foi no hipermercado; que estava com outras duas mulheres; que praticou o furto com essas duas outras mulheres; que furtou produtos de higiene e alimentação, como farinha, bolacha, salgadinhos; que não era muita coisa; que a sacola não estava cheia; que o carrinho estava parado do lado do caixa onde ela estava e disseram que ela estava furtando também produtos desse carrinho; que confessa o furto dos produtos que estavam na sacola; que praticou o crime por necessidade, pois ficou desempregada; que o gerente que a abordou, perguntou se ela ia pagar e ela disse que não; que, nesse momento, estava saindo do caixa, já tinha passado do caixa; que as outras duas mulheres só foram para ajudar ela passar; que conheceu essas mulheres no hipermercado; que não se recorda de ter visto as mulheres com o carrinho; que o gerente da loja acionou a GCM; que, para sair, ela afastou algumas coisas para conseguir passar; que largou as sacolas e ia tentar fugir; que viu a movimentação dos gerentes e funcionários; que a função das demais mulheres era distrair.

Nada há nos autos que desmereça os relatos do representante da empresa-vítima e das testemunhas, pois firmes, categóricos e harmônicos entre si, inexistindo quaisquer provas ou mesmo indícios a infirmar suas declarações, sobretudo por se tratar de hipótese de prisão em flagrante, efetuada durante o cometimento do delito.

O representante da vítima, bem como as testemunhas relataram a detenção em flagrante da acusada na posse de sacolas no momento em que passava pelo caixa, sem efetuar o correspondente pagamento. Frise-se que o representante da vítima presenciou o fato por ter sido ele quem abordou a acusada, que já estava sendo monitorada no interior do estabelecimento. Além disso, a testemunha Márcio relatou que viu filmagens do circuito interno de câmeras do local, por meio das quais foi possível visualizar a acusada com outras duas mulheres abrindo gôndolas para passar com o carrinho e as sacolas, com produtos subtraídos. Segundo ele, tais imagens foram apresentadas pelos seguranças do hipermercado e permitiram a identificação da acusada, que, inclusive, confessou informalmente o furto, quando da sua abordagem. Aos depoimentos do representante da vítima e das testemunhas, soma-se a confissão espontânea da acusada em seu interrogatório em juízo, ocasião na qual confirmou a tentativa de furto, porém aduzindo que somente furtou produtos que se encontravam nas sacolas, e não os que estavam no carrinho.

No tocante à versão da acusada de que o carrinho não estava com ela e não viu as coautoras com ele, esta não merece prosperar, pois o representante da vítima e as testemunhas relataram, de forma uníssona, que o carrinho estava com as coautoras, tendo a acusada afirmado que estava praticando a subtração em concurso e unidade de desígnios com elas. Ademais, segundo a testemunha Márcio, a partir das filmagens,

foi possível verificar a acusada com as demais mulheres abrindo gôndolas para passar com o carrinho e as sacolas. Portanto, não acolho a alegação em apreço. Relativamente à qualificadora do concurso de pessoas, o representante da vítima e as testemunhas declararam que a acusada praticara a subtração com outras duas pessoas, o que foi confirmado por ela própria em juízo, que acrescentou que a função das demais era distrair os funcionários do estabelecimento. Assim, devidamente comprovada a presente qualificadora.

Por fim, conforme imputado na denúncia e demonstrado pelas provas dos autos, o furto em apreço restou apenas tentado, uma vez que, por circunstância alheia à vontade da acusada, qual seja, a intervenção de funcionários do hipermercado, não foi possível a consumação da subtração. Por essa razão, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria.

Quanto à fração de diminuição, considerando que a acusada percorreu quase a totalidade do iter criminoso, uma vez que, no momento da abordagem pelos funcionários, já estava na posse de diversos produtos e na iminência de deixar o local, consumando o delito, fixo-a no mínimo legal, isto é, em um terço.

No que tange à tese defensiva de desistência voluntária, sem razão a defesa, pois, como apontado, o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade da acusada, e não por sua vontade própria, isto é, a acusada não desistiu de praticar o delito. Na verdade, ela não pôde prosseguir no seu intento criminoso, com consumação da infração, em virtude da intervenção de funcionários do estabelecimento, que notaram a tentativa de furto e a abordaram, impedindo-a de deixar o local com os produtos subtraídos. A própria acusada narrou ter sido abordada pelo gerente do local, que a indagou se iria pagar pelas mercadorias. Portanto, a hipótese é de tentativa, e não de mera desistência voluntária. Dessa forma, sobejamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena, com observância do método trifásico, consoante o artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que: a acusada possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 135/136, pois possui contra si uma sentença penal condenatória definitiva que não configura reincidência, pois transitou em julgado posteriormente à prática do delito em apreço nestes autos, razão pela qual aumento a pena em um sexto; a culpabilidade não excede a normal para o delito; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são normais à espécie; quanto à conduta social e a personalidade da acusada, não há nos autos elementos suficientes para aferi-las; e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Diante disso, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes, mas verifico a incidência da atenuante da confissão e da menoridade relativa, pois a acusada é menor de 21 anos (fls. 12/13), motivo pelo qual reduzo a pena ao mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase, não verifico a presença de causas de aumento de pena, porém, conforme já fundamentado, incide ao caso a minorante relativa à tentativa, fixada na fração de um terço, resultando a pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa à razão unitária mínima, tendo em vista a condição econômica da acusada, nos termos dos artigos 49, § 1º e 60, ambos do Código Penal. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo o regime semiaberto, pois, embora a acusada seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, possui contra si uma sentença penal condenatória definitiva pelo crime de roubo majorado tentado (artigo 157, parágrafos 1º e 2º, II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal), o que justifica a imposição de regime mais severo.

Ademais, em razão desta condenação anterior (fls. 135/136), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de suspender a pena, eis que não preenchidos os requisitos dos artigos 44, III e 77, II, do Código

Penal, respectivamente.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva, para condenar GRAZIELLE DA SILVA BERALDO à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incursa no artigo 155, § 4º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Considerando o tempo de prisão preventiva da acusada e a imposição do regime inicial semiaberto, revogo a prisão da acusada, porém imponho a medida cautelar de comparecimento mensal em juízo, prevista no artigo 319, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se o alvará de soltura.

Deixo de condenar a ré ao pagamento das custas processuais, pois beneficiária da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado da condenação, determino: a) o lançamento do nome da ré no rol dos culpados; b) a comunicação ao TRE competente, para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; c) a expedição dos atos necessários para a execução definitiva da pena; e d) a intimação da ré para pagamento da pena de multa.

P.R.I.

São Caetano do Sul, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA